



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

Nr. 3398/06.07.2023

APROB.
DIRECTOR
STANA ANDRONIA
LUANA MIHAELA

Anunt de publicitate
In atentia celor interesati



În temeiul prevederilor art. 111 paragraful (9) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA va invita sa participati in cadrul procedurii proprii interne pentru atribuirea acordului cadru avand ca obiect achizitionarea serviciilor hoteliere, a serviciilor de restaurant si de servire a mancarii pentru actiunile sportive.

Tip contract: servicii Anexa 2- contract prestari servicii

Valoarea estimata a serviciilor 3.608.200 lei fara TVA

Sursa de finantare: buget local

Durata contractului 12 luni

Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mențină oferta valabila: 12 luni

Coduri CPV : 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel

55300000-3 - Servicii de restaurant și de servire a mâncării

Modalitatea de achizitie a serviciilor: acord cadru – serviciile se vor presta în conformitate cu nevoile si comenzile date de catre beneficiar.

Cantitatile maxim estimate de servicii ce se vor presta:

- Cheltuielile zilnice de masa pentru actiunile sportive nu trebuie sa depaseasca pragul de 120 lei/zi/sportiv (mic dejun 20 %, dejun 40 % si cina 40 %) pentru un numar maxim estimat de 120 de zile si 98 sportivi/zi;
- Cheltuielile zilnice de masa pentru un singur cantonament sportiv nu trebuie sa depaseasca pragul de 130 lei/zi/sportiv (mic dejun 20 %, dejun 40 % si cina 40 %) pentru un numar maxim estimat de 15 zile si 100 persoane;
- Cheltuielile zilnice pentru cazare antrenori vor fi de maxim 290 lei/noapte/antrenor in camera single, pentru 100 de nopti de cazare si un numar de 28 de antrenori;



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

- Cheltuielile zilnice pentru cazare sportivi vor fi de maxim 170 lei/noapte/sportiv pentru un numar maxim de 100 nopti de cazare si 70 sportivi;
- Parcarea va fi inclusa in preturile de mai sus;

Specificatiile tehnice: Toate specificatiile tehnice aferente serviciilor hoteliere, a serviciilor de restaurant si de servire a mancarii pentru actiunile sportive se regasesc in caietul de sarcini atasat prezentului anunt.

Nu se admit oferte alternative.

Conditii participare:

Operatorii economici trebuie sa detina si sa depuna :

- licenta de turism ;
- certificat ISO 9001 ;
- polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism ;
- certificat IATA ;

Operatorii economici care participa la procedura nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens operatorii economici vor depune certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor.

Operatorii economici trebuie sa depuna:

- Certificat constatator emist de ONRC din care sa reiasa ca obiectul activitatii operatorului economic este similar cu cel al obiectului acordului ce urmeaza a se incheia;
- DECLARAȚIE privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 art. 59-60
- DECLARAȚIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
- DECLARAȚIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
- DECLARAȚIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
- DECLARAȚIE privind respectarea obligatiilor referitoare la protectia mediului si respectarea condițiilor de muncă și de protecția muncii.
- Declarație pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

În acest sens, operatorii economici trebuie să depună certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să rezulte că obiectul contractului ce urmează a fi atribuit are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

Criteriul adjudecare: Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, este prețul cel mai scăzut.

Aplicându-se criteriul "prețul cel mai scăzut" se precizează, în mod expres, faptul că cerințele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minime.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime obligatorii din Caietul de sarcini. Ofertele cu servicii inferioare celor din caietul de sarcini atrag respingerea acestora ca neconforme.

- ❖ Achizitorul își poate rezerva dreptul de a proceda la rezilierea prezentului acord cadru în situația în care un agent economic nu răspunde în scris de 2 ori consecutiv.
- ❖ Sursa de finanțare – fonduri bugetare.
- ❖ Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta este de 90 de zile;
- ❖ Limba în care pot fi depuse ofertele este limba română;
- ❖ Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 11.07.2023, ora 16:00;
- ❖ Data limită de răspuns la solicitările de clarificări este de clarificări 12.07.2023, ora 16:00;
- ❖ Data și ora limită de depunere a ofertelor este de 14.07.2023, ora 12:00;
- ❖ Data și ora de deschidere și evaluare a ofertelor este de 14.07.2023, ora 13:00;
- ❖ Stabilirea termenelor ale tuturor ședințelor de evaluare a ofertelor se va face în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor;
- ❖ Operatorii economici interesați să participe atât la ședința de deschidere a ofertelor cât și la ședințele de evaluare a acestora, trebuie să facă o cerere în acest sens cu cel puțin 1 zi înainte de data stabilită pentru fiecare ședință în parte.

Informații suplimentare: Ofertele se vor depune la sediul (secretariatul) autorității contractante în termenul stabilit. Alte informații suplimentare se vor solicita la sediul autorității contractante sau pe adresa de e-mail din antet.

Intocmit,
Cirstea Lidia - Elena

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

Catre

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA

cu sediul în Strada Sfântul Constantin Brancoveanu Nr 3, Localitatea Slatina, Județul Olt
(denumirea autorității contractante și adresa completa)

Ca urmare a anunțului de nr. _____ din data de _____, privind aplicarea procedurii simplificate proprii pentru atribuirea acordului cadru pentru servicii hoteliere și servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru acțiunile sportive

noi, SC.....
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1.

2.

.....

Se vor enumera toate documentele depuse de către operatorul economic în cadrul prezentei proceduri simplificate propriie

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Cu stima,
Operator economic,

.....
(semnatura autorizată și stampila)

Operatorul economic

(ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator)

.....(denumire/sediu)

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice

(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea si datele de identificare ale operatorului economic/ ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator) la procedura simplificat proprie de achizitie pentru atribuirea acordului cadru pentru servicii hoteliere si servicii de restaurant si de servire a mancarii pentru actiunile sportive organizata de **CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA** declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine) sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din care sa rezulte ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele desemnate din partea autoritatii contractante.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic, ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator,

.....

.....

(nume, prenume, functie, semnatura autorizat)

**Declarație pe proprie răspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul social
și al relațiilor de muncă**

Subsemnatul (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării

.....

(denumire Ofertant)

.....

(numele și prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

.....

(semnatura autorizata)

Operator economic

Formularul nr.4

.....
(denumirea/numele)

**Declarație pe proprie răspundere privind
respectarea reglementarilor naționale de mediu**

Subsemnatul (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, că vom respecta și implementa pe parcursul execuției serviciilor cuprinse în oferta reglementările naționale de mediu și standardele UE în domeniu.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la protecția mediului și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Data completării

.....
(denumire Ofertant)

.....
(numele și prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

.....
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neincadrarea în art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ -18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,..... (semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neincadrarea în art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neincadrarea în art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al,
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de
atribuire a contractului de achiziție publică de de către
declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:

- a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
- b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
(a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
- e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii nu a
condus la o distorsionare a concurenței;
- g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de
achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior,
nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau
alte sancțiuni comparabile;
- h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și
selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele justificative solicitate;
- i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic pe
care-l reprezint.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,..... (semnătură autorizată)



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SF.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT
Telefon/Fax: 0349.738.657
E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

**Acord – Cadru de prestări servicii
hoteliere, servicii de restaurant si de servire
a mancarii pentru actiunile sportive
Nr. Din**

1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru, încheiat

Între:

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA având sediul în **Strada B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu, Nr. 1, Localitatea Slatina, Judetul Olt Cod postal 230082**, cod fiscal 25755633, telefon/fax 0349/881148, cont RO29 TREZ 24A6 7050 1203 030X deschis la Trezoreria Slatina reprezentată prin Dna Stana Andronia Luana Mihaela, având funcția de DIRECTOR, în calitate de **Achizitor**,

și

SC, *denumirea operatorului economic*, adresă loc., str., Nr....., Bl....., Sc....., Et....., Ap....., jud., **cod fiscal**, Nr. ORC....., **cont**, reprezentată prin, având funcția de administrator, în calitate de **prestator**.

2. Scopul acordului cadru

2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestari servicii ce urmează a fi atribuite în temeiul și pe durata derulării prezentului acord.
2.2. Acordul cadru ce urmează a fi atribuit are ca obiect prestarea serviciilor hoteliere si a serviciilor de restaurant si de servire a mancarii pentru actiunile sportive, conform Caietului de sarcini și a celor 2 oferte ale prestatorului: tehnică și financiară.

3. Durata acordului- cadru

3.1. Durata acordului cadru este de 12 luni de zile, respectiv de lapână la

4. Prețul serviciilor

4.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea acordului-cadru, plătitibil prestatorului de către beneficiar, este de maxim lei fara TVA.

4.2 Tariful stabilit pentru serviciile care fac obiectul prezentului acord cadru este:

- lei fara TVA /zi/sportiv pentru 3 mese pe zi (mic dejun 20 %, dejun 40 % si cina 10 %) pentru actiunile sportive;
- lei fara TVA /zi/sportiv pentru 3 mese pe zi (mic dejun 20 %, dejun 40 % si cina 10 %) pentru cantonament;
- lei fara TVA /noapte/sportiv pentru cazare;



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SE.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT
Telefon/Fax: 0349.738.657
E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

- lei fara TVA /noapte/antrenor pentru cazare;

Pre-turile sunt in conformitate cu propunerea financiara, iar facturarea se va face in functie de comenzile beneficiarului, suma maxima de lei fara TVA, nereprezentand obligatie contractuala .

4.3. Achizitorul va achita contravaloarea facturii emise de către Prestator în termen de 30 de zile de la primire.

4.4. Pentru plata cu întârziere, Achizitorul se obligă să plătească prestatorului penalități de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei restante până la achitarea integrală a debitului.

5. . Documentele acordului cadru

5.1 Documentele acordului sunt:

- a)propunere tehnica*
- b)propunerea financiară*
- c) caietul de sarcini*
- d) documentația de atribuire*
- e) contractele subsecvente*
- f) acte aditionale (daca va fi cazul)*

6. Obligațiile prestatorului

6.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile cel puțin la calitatea prevăzută în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

6.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul – cadru, eșalonat în baza comenzilor ferme emise de autoritatea contractantă.

6.3 Prestatorul se obligă să organizeze, să conducă, să controleze și să garanteze activitățile de cazare și masă a sportivilor.

6.4 Prestatorul se obligă să prezinte licențele necesare desfășurării activității, conform legilor în vigoare.

6.5 Prestatorul se obligă să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea achizitorului

6.6 Prestatorul are obligația de a asigura personalul solicitat de beneficiar.

6.7 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în acordul cadru cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu oferta sa.

7. Obligațiile promitentului–achizitor

7.1 - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze serviciile care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.

7.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul acord cadru pentru serviciile prestate.

7.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit.

8. Comunicări

8.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

8.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SE.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT
Telefon/Fax: 0349.738.657
E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

confirmării în scris a primirii comunicării.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului cadru.

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul Achizitorului.

10. Încetarea acordului cadru

10.1 Prezentul acord cadru încetează de drept în următoarele cazuri:

- prin atingerea la termen
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice
- acordul de voință al părților
- rezilierea intervenită de drept ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, partea lezată având dreptul de a solicita daune-interese.
- una dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul acord cadru, fără acordul celeilalte părți.
- una dintre părți intră în procedura de reorganizare, lichidare judiciară sau faliment, de la data la care aceasta se comunică, în mod oficial, celeilalte părți
- forța majoră
- alte cazuri autorizate de lege, cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de aceasta.
- în mod unilateral, prin notificare scrisă, în situația în care cealaltă parte nu-și îndeplinește obligațiile contractuale. În situația în care partea nu remediază deficiențele invocate prin notificare în termen de 30 de zile de la transmitere, atunci cealaltă parte are dreptul de a considera prezentul acord cadru reziliat deplin drept fără punere în întârziere, îndeplinirea unei alte formalități ori intervenția instanțelor judecătorești.

10.2. Acordul cadru mai poate fi denunțat unilateral, fără a mai fi necesara intervenția instanțelor judecătorești competente, dacă una din părți:

- a. este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura legală de insolvență împotriva sa.
- b. cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul acord cadru fără acordul celeilalte părți;

10.3. Achizitorul poate denunța unilateral acordul cadru în condițiile art. 222 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

10.4. Rezilierea prezentului acord cadru nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

11. Penalități

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul prestator nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul acord cadru, promitentul achizitor are dreptul de a deduce din prețul acordului cadru, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare (rata de referință a Băncii Naționale plus 8 puncte procentuale) pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2 - În cazul în care promitentul achizitor nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, acesta are obligația de a plăti o dobândă penalizatoare echivalentă cu dobânda legală



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SFC-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT
Telefon/Fax: 0349.738.657
E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

penalizatoare (rata de referință a Băncii Naționale plus 8 puncte procentuale) din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Dacă înainte de scadență dobânda este mai mare decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadență.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord cadru de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera acordul cadru de drept reziliat. Promitentul prestator poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea creanței, în condițiile neefectuării la timp a obligației de plată de către promitentul achizitor.

11.4 - Promitentul achizitor își rezervă dreptul de a renunța oricând la prezentul acord cadru, printr-o notificare scrisă adresată promitentul prestator, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, promitentul prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din acordul cadru îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acordului cadru.

12. Dispoziții finale

12.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru și a contractelor subsecvente, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

12.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

12.3. Prezentul acord cadru se completează cu prevederile Caietului de sarcini / propunerii tehnice și este supus legislației în vigoare în România.

12.4. Forta majora apară de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca în termen de 3 zile de la producerea evenimentului să instiinteze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului acord cadru.

12.5. Promitentul prestator este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în toate documentele care fac parte din prezenta procedură de achiziție și din facturile ulterioare și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi, etc.). Promitentul prestator va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, orice documente sau acte solicitate.

12.6. Prezentul acord cadru poate fi completat și / sau modificat cu acordul părților contractante, prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul acord cadru.

Părțile au convenit să încheie azi _____ prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
Clubul Sportiv Municipal Slatina
Director: Stana Andronia Luana Mihaela

Director Adjunct: Albulescu Bogdan Razvan

PRESTATOR,
SC SRL

Administrator,

.....



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SFC-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT
Telefon/Fax: 0349.738.657
E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

Vizat CFP

Avizat pentru legalitate:
Selea Elena Tatiana



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SF.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT

Telefon/Fax: 0349.738.657

E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

Nr.

Contract

**Prestări servicii hoteliere, servicii de restaurant
si de servire a mancarii**

nr. data

1. Părțile contractului subsecvent

În temeiul Acordului Cadru nr.....din data de, a intervenit prezentul contract subsecvent, încheiat

Între:

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA având sediul în **Strada B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu, Nr. 1, Localitatea Slatina, Judetul Olt Cod postal 230082** , cod fiscal 25755633, telefon/fax 0349/881148, cont RO29 TREZ 24A6 7050 1203 030X deschis la Trezoreria Slatina reprezentată prin Dna Stana Andronia Luana Mihaela, având funcția de DIRECTOR, în calitate de **Achizitor**

și

SC, *denumirea operatorului economic*, *adresă loc.*, str., Nr....., Bl....., Sc....., Et....., Ap....., jud., **cod fiscal** , Nr. ORC..... , **cont**, **reprezentată prin**, având funcția de administrator, în calitate de **prestator**.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- **contract** – reprezinta prezentul contract și toate Anexele sale.
- **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- **prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- **servicii** - activități a căror prestare fac obiect al contractului;
- **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
- **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SF.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT

Telefon/Fax: 0349.738.657

E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- *zi* - zi calendaristica; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "*zi*" sau "*zile*" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul și prețul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii hoteliere, servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru un număr de sportivi, pentru competițiile ce se vor desfășura:

- perioada în localitatea pentru un număr de sportivi în cadrul competiției ;
- perioada în localitatea pentru un număr de sportivi în cadrul competiției ;
- perioada în localitatea pentru un număr de sportivi în cadrul competiției ;
- perioada în localitatea pentru un număr de sportivi în cadrul competiției ;

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului în baza propunerii financiare depusă de către prestator și anexată acordului cadru.

4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent este de lei/zi/sportiv pentru serviciile de masă/restaurant și lei/noapte/sportiv pentru serviciile de cazare, pentru fiecare zi în care sportivii vor beneficia de serviciile ce fac obiectul contractului.

Valoarea maximă a prezentului contract subsecvent plătit prestatorului de către achizitor, este de lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de lei. Valoarea maximă nu reprezintă obligație contractuală, iar facturarea se va face în funcție de numărul efectiv de zile în care sportivii vor fi angrenați în competiții.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract subsecvent: începând de la data de până la

6. Executarea contractului

6.1 - Executarea contractului începe de la data semnării de către ambele părți.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

- a) propunerea tehnică
- b) propunerea financiară



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SF.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT

Telefon/Fax: 0349.738.657

E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

c) caietul de sarcini

8. Obligațiile principale ale prestatorului

- 8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele prezentate în oferta, anexă la contract; de asemenea, Prestatorul va respecta prevederile caietului de sarcini.
- 8.2 Prestatorul se obligă să organizeze, să conducă, să controleze și să garanteze activitățile de cazare și masă a sportivilor.
- 8.3 Prestatorul se obligă să prezinte licențele necesare desfășurării activității, conform legilor în vigoare.
- 8.4 Prestatorul se obligă să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea achizitorului
- 8.5 Prestatorul are obligația de a asigura personalul solicitat de beneficiar.
- 8.6 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu oferta sa.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

- 9.1 - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.
- 9.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze recepționeze în termenul convenit.
- 9.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termenul convenit de 30 de zile de la recepție.
- 9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la recepție, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

- 10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu respectă termenul de prestare, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,01 %, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
- 10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei stipulate la pct 9.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca dobanda penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă 0,01% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, fara ca acestea sa poata depasi cuantumul facturii fiscale la care se aplica.
- 10.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a rezilia contractul cu o notificare prealabila comunicata celeilalte parti cu 5 (cinci) zile anterior datei la care va opera rezilierea și de a pretinde plata de daune-interese, egale cu valoarea prejudiciului efectiv creat.
- 10.4- (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SFC-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT

Telefon/Fax: 0349.738.657

E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

(2) Achizitorul își rezerva dreptul de a denunța unilateral prezentul contract subsecvent în cazul în care prestatorul nu își execută obligațiile contractuale referitoare la termenele de livrare și calitatea serviciile prestate.

11. Garanția de buna executie a contractului

11.1 – Nu este cazul.

12. Recepție, inspecții și teste

12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.

12.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

13. Încetarea și rezilierea contractului

13.1. Prezentul contract încetează în următoarele condiții:

a) prin acordul scris al părților.

b) în mod unilateral, prin notificare scrisă, în situația în care cealaltă parte nu-și îndeplinește obligațiile contractuale. În situația în care partea nu remediază deficiențele invocate prin notificare în termen de 30 de zile de la transmitere, atunci cealaltă parte are dreptul de a considera prezentul contract reziliat de plin drept fără punere în întârziere, îndeplinirea unei alte formalități ori intervenția instantelor judecătorești.

13.2. Contractul mai poate fi denunțat unilateral, fără a mai fi necesară intervenția instantelor judecătorești competente, dacă una din părți:

a. este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura legală de insolvență împotriva sa.

b. cesionează drepturile și obligațiile sale prevazute în prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

13.3. Achizitorul poate denunța unilateral contractul în condițiile art. 222 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

13.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

14. Asigurări

15.1 - Prestatorul are obligația de a asigura complet serviciile prestate prin contract de asigurare privind protecția în caz de insolvența a agentiei de turism organizatoare.

15. Subcontractare

15.1 Prestatorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SF.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT

Telefon/Fax: 0349.738.657

E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

15.2. (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract.

15.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

15.4. Orice convenție prin care Prestatorul încredințează o parte din realizarea prezentului Contract de Servicii către un terț este considerată a fi un contract de subcontractare.

15.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea achizitorului și primirea aprobării din partea acestuia.

15.6. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredințare a serviciilor de către subcontractant către terțe părți va fi considerată o încălcare a prezentului contract de servicii.

15.7. Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

15.8.- Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experților, agenților sau salariaților acestuia

16. Clauze finale

16.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

16.2. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

16.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

16.4. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

17.5. Prezentul contract reprezintă singurul acord dintre părți cu privire la obiectul acestuia, înlocuiește orice înțelegere anterioară, scrisă sau verbală, cu privire la obiectul acestuia și nu poate fi modificat, schimbat sau amendat în nici o altă modalitate, decât pe baza unui document scris semnat de ambele părți.

17. Întârzieri în îndeplinirea contractului

17.1 - Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de prestare servicii în perioada/perioadele înscrise în Caietul de sarcini.

17.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de prestare servicii se face



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SFC-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT

Telefon/Fax: 0349.738.657
E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

cu acordul părților, prin act adițional.

17.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

18. Forța majoră

18.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

18.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

18.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

20. Limba care guvernează contractul

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

21.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL SF.C-TIN BRANCOVEANU, NR.1, SLATINA, JUD.OLT

Telefon/Fax: 0349.738.657

E-mail: office@csmslatina.ro, Cod Fiscal: 25755633

ACHIZITOR,
Clubul Sportiv Municipal Slatina
Director: Stana Andronia Luana Mihaela

PRESTATOR,
.....

Administrator,
.....

Director Adjunct: Albulescu Bogdan Razvan

Vizat CFP

Avizat pentru legalitate:
Selea Elena Tatiana



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

Nr. 3397 / 06.04.2023

APROB.
DIRECTOR,
Stana Andronia Luana Mihaela

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea acordului cadru
de prestari servicii hoteliere și restaurante



Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea acordului cadru de prestari servicii și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Obiectul acordului cadru: servicii hoteliere, de restaurant și de servire a mâncării pentru acțiunile sportive.

COD CPV : 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel
55300000-3 - Servicii de restaurant și de servire a mâncării

Acordul cadru se va încheia pe o durată de 12 luni, începând cu data semnării acestuia.

Nota: Acordul cadru se va încheia sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea acestuia, este condiționată de aprobarea finanțării din partea Consiliului Local Slatina.

Valoarea estimată a acordului cadru: 3.608.200 lei fără TVA.

SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

1. Cerințe minime obligatorii

- 1.1 Achiziționarea serviciilor hoteliere, a serviciilor de restaurant și de servire a mâncării pentru acțiunile sportive se vor efectua atât în locații de pe întreg teritoriul țării (interne) cât și internaționale în funcție de cerințele autorității contractante în baza unei comenzi ferme.
- 1.2 Operatorii economici (ofertanții) vor asigura cu operativitate, eficiență și mod sustenabil din punct de vedere financiar, servicii de bună calitate, conform documentației de atribuire și conform nevoilor autorității contractante așa cum acestea vor fi menționate în comenzile transmise.
- 1.3 Serviciile de cazare vor fi asigurate în structuri de primire turistică de tip cămin școlar sau studentesc/ motel/ camping sau hotel clasificate conform normelor metodologice naționale privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si a brevetelor de turism pana la categoria de trei stele in localitatile in care se solicita serviciile de cazare in baza comenzilor date de catre autoritatea contractanta astfel:

- Se va indica perioada
- Locatia
- Numar de persoane
- Nr. nopti de cazare
- Nr. mese/persoana
- Detalii cazare

Conditiiile minime de cazare in cadrul structurilor de cazare turistica de pana la trei stele pe care ofertantul le va propune trebuie sa fie:

- Cazarea se va asigura in camere care sa asigure confortul necesar sportivilor
- Camerele trebuie sa fie asigurate cu urmatoarele facilitati minime: televizor cu receptie canale TV, sistem de climatizare/aer conditionat/ventilatie sau similar
- Unitatea de cazare trebuie sa fie dotata cu sistem de incalzire, acces la internet (wireless/cablu)
- Camerele trebuie sa dispuna de grup sanitar dotat cu articole de igiena obligatorii – sapun , hartie igienica, prosoape
- In tariful camerei va fi inclusa taxa de parcare, taxa hoteliera precum si orice alte taxe prevazute de dispozitiile legale in vigoare

Structurile de cazare trebuie sa asigure cel putin urmatoarele servicii:

- Sa asigure permanent igiena in camere
- Sa asigure furnizarea apei calde si reci 24/24 ore
- sa dispuna de o unitate de alimentatie publica pentru asigurarea meselor sportivilor

1.4 Pentru operativitate, autoritatea contractanta poate solicita operatorului economic sa transmita oferte de cazare pentru anumite hoteluri unde acesta are interes, de asemenea, autoritatea contractanta poate alocu un buget maxim pentru restrangerea ariei de cautare de catre agentul economic

1.5 Operatorul economic va da curs solicitarii autoritatii contractante in cel mult 1(una) zi lucratoare de la primirea comenzii sau in cazuri de urgenta in functie de solicitarea autoritatii contractante.

1.6 Agentia are urmatoarele obligatii:

- Pentru trimiterea ofertelor de rezervari de cazare catre beneficiar sa raspunda cu maxima celeritate si intr-un timp scurt
- Sa detina personal de specialitate - minim o persoana cu pregatire profesionala in domeniu pentru indeplinirea acordului cadru.
- Agentia va lua toate masurile ca personalul sau sa raspunda cu promptitudine si profesionalism la toate solicitarile autoritatii contractante pentru indeplinirea prevederilor acordului cadru.
- La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic va transmite oferte scrise pentru unitatile de cazare ofertate precum si informatii legate de disponibilitatea camerelor solicitate precum si timpul in care aceste disponibilitati sunt sigure. Toate



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

aceste informatii se vor transmite in intervalul de timp solicitate de catre autoritatea contractanta.

2. Informatii privind propunerile financiare, modul de prezentare a acestora si criteriul de atribuire

2.1 In urma aplicarii prezentei proceduri, entitatea va incheia un acord cadru de prestari servicii hoteliere de cazare si masa pentru sportivi cu operatorul economic a carui oferta a fost declarata admisibila dupa finalizarea evaluarii ofertelor iar criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Operatorul economic declarat castigator va intelege ca semnarea unui acord cadru pentru prestarea serviciilor hoteliere, a serviciilor de restaurant si de servire a mancarii pentru actiunile sportive, reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre **CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA** si operatorul economic declarat castigator, in sensul ca obligatia de a face (de a achizitiona), se naste doar in situatia in care **CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA** doreste sa achizitioneze serviciile de natura celor care fac obiectul acordului cadru, achizitii ce se vor face exclusiv de la semnatarul acordului cadru.

La elaborarea propunerii financiare cat si pentru prestarea serviciilor, operatorii economici participantii la prezenta procedura trebuie sa tina seama de specificatiile de mai jos in ofertarea serviciilor solicitate :

- Cheltuielile zilnice de masa pentru actiunile sportive nu trebuie sa depaseasca pragul de 120 lei/zi/sportiv (mic dejun 20 %, dejun 40 % si cina 40 %) pentru un numar maxim estimat de 120 de zile si 98 sportivi/zi;
- Cheltuielile zilnice de masa pentru un singur cantonament sportiv nu trebuie sa depaseasca pragul de 130 lei/zi/sportiv (mic dejun 20 %, dejun 40 % si cina 40 %) pentru un numar maxim estimat de 15 zile si 100 persoane;
- Cheltuielile zilnice pentru cazare antrenori vor fi de maxim 290 lei/noapte/antrenor in camera single, pentru 100 de nopti de cazare si un numar de 28 de antrenori;
- Cheltuielile zilnice pentru cazare sportivi vor fi de maxim 170 lei/noapte/sportiv pentru un numar maxim de 100 nopti de cazare si 70 sportivi;
- Parcarea va fi inclusa in preturile de mai sus;

In vederea unei ofertari financiare unitare, ofertantii vor raporta preturile raportate astfel:

Actiuni sportive: Pret maxim/masa pe zi/sportiv x 120 zile masa X 98 sportivi/ zi;

Cantonament: Pret maxim/masa pe zi/sportiv x 15 zile masa X 100 sportivi/ zi;

Cazare antrenori: Pret maxim/noapte/antrenor X 100 nopti cazare X 28 antrenori/ noapte;

Cazare sportivi: Pret maxim/noapte/sportiv X 100 nopti cazare X 70 sportivi/ noapte;



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

3. Metodologia de lucru

- 3.1 Operatorii economici (ofertantii) vor asigura cu operativitate, eficienta si mod sustenabil din punct de vedere financiar, servicii de buna calitate conform documentatiei de atribuire si conform nevoilor autoritatii contractante asa cum aceste vor fi mentionate in comenzile ulterioare.
- 3.2 Ofertantul castigator va pune la dispozitia autoritatii contractante un e - mail pe care vor fi transmise comenzile de cazare si masa .
- 3.3 Solicitarile cu privire la rezervarile pentru cazare se vor transmite de autoritatea contractanta catre operatorii economici in timp util, astfel incat acesta sa poata efectua demersurile necesare pentru rezervarea cazarii, cu cel putin 15 zile inaintea desfasurarii activitatii sportive , urmand ca listele definitive sa fie transmise cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii actiunii sportive ,
- 3.4 Autoritatea contractanta va putea suplimenta numarul de camere rezervate, printr-o solicitare transmisa de catre achizitor cu minimum 48 ore inaintea primei zile de cazare, situatie in care operatorul economic are obligatia sa identifice si sa rezerve camere suplimentare . In cazul solicitarilor urgente (de ex : reprogramarea unei activitati sportive, programarea unei activitati sportive noi, rezervare de camere suplimentare , etc) , daca operatorul economic , din motive obiective , nu poate asigura , din punct de vedere al perioadelor si locatiilor, serviciile prevazute in contract, se obliga sa informeze autoritatea contractanta despre acest lucru in termen de 24 ore de la primirea solicitarii sau in termenul cel mai scurt posibil ,
- 3.5 Serviciile de restaurant si de servire a mesei implica asigurarea micului dejun, a mesei de pranz si a cinei . Pentru toate tipurile de masa se va asigura un meniu clasic – cu produse de origine animala . Micul dejun va fi servit persoanelor care au beneficiat de cazare , in dimineata urmatoare, la locul de cazare . Mesele vor fi servite in locatia in care este asigurata cazarea, in caz contrar operatorul economic este obligat sa anunte autoritatea contractanta in cel mai scurt timp. Gramajele si sortimentele de mancare trebuie sa respecte normativele in vigoare , asigurarea necesarului fiziologic zilnic al sportivilor , asocierea corecta a alimentelor si preparatelor din structura meniurilor
- 3.6 Dupa transmiterea comenzii ferme (prin e-mail) de catre autoritatea contractanta pentru rezervarea spatiilor de cazare, operatorul economic va transmite toate informatiile necesare:
 - Numele unitatii de cazare
 - Adresa unitatii de cazare
 - Conditiiile rezervarii
 - Un numar de telefon al delegatului din partea operatorului economic pentru solutionarea eventualelor neclaritati.

4. Capacitatea tehnica si profesionala:

- 4.1. Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfarsit, servicii hoteliere, servicii de restaurant si de servire a mancarii, in cadrul a 1 (unul) sau a maximum 3 (trei) contracte, avand o valoare cumulata de minim 3.000.000 lei fara TVA (aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant). Prin servicii duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 3 ani, se



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/ activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va prezenta certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: - certificate/documente/procese verbale de receptie/Documente constatatoare/Certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si orice alte documente doveditoare, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Documentele prezentate, trebuie sa ateste urmatoarele: - faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu - au fost duse la bun sfarsit In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala referitoare la experienta similara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.

4.2. Ofertantul va prezenta:

- un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001).

- licenta de turism ;
- polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism;
- certificat IATA;

5. Plata serviciilor prestate

Plata serviciilor prestate se va efectua in RON prin virament bancar in contul prestatorului in maxim 30 zile de la primirea si acceptarea facturii.

6. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai până la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Aceasta se va depune la secretariatul **Clubul Sportiv Municipal Slatina, Strada B-Dul C-Tin Brancoveanu, Nr.3, Slatina, Jud.Olt**, pana la data de 14.07.2023, ora 12:00. Propunerea tehnica impreuna cu documentele de calificare vor fi sigilate intr-un plic ce va avea stampila societatii pusa si pe care se va face mentiunea „Propunere tehnica si documente de calificare”. Separat de propunerea tehnica, intr-un alt plic, va fi depusa oferta financiara, care, de asemenea, va fi sigilata, va avea stampila pusa si mentiunea „Oferta financiara”.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

Ambele plicuri vor fi apoi introduse într-un al treilea plic pe care se vor menționa:

Denumirea și adresa operatorului economic;

Oferta tehnico-financiară pentru atribuirea acordului cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor hoteliere, a serviciilor de restaurant și de servire a mâncării pentru acțiunile sportive.

A nu se deschide până la data de 14.07.2023, ora 12:00.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic. Documentele eliberate de terti se vor prezenta semnate de către ofertant, pe proprie răspundere, cu mențiunea „conform cu originalul”.

Nu vor fi luate în considerare ofertele depuse după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei și orei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Împreună cu propunerea tehnică se vor depune și următoarele documente:

- Lista documentelor din ofertă care sunt confidențiale.

- Împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizată). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea acordului cadru;

Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei.

Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Ofertantul care nu respectă cerințele din invitația de participare sau caietul de sarcini va fi descalificat de către autoritatea contractantă.

Comunicarea și solicitările de clarificări se vor face în mod exclusiv la adresa de e-mail csmslatina@yahoo.com.

Se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare și din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Ofertanții au obligația de a analiza documentația de atribuire și de a transmite oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și caietului de sarcini continute în această documentație.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

7. Alte prevederi

- ❖ Nu se admit neconcordante între serviciile furnizate, prevederile prezentului caiet de sarcini și clauzele contractuale.
- ❖ În cazul în care nu vor putea fi asigurate serviciile solicitate, autoritatea contractantă este îndreptățită să contacteze orice altă agenție (societate de profil) care poate asigura serviciul solicitat.
- ❖ Achizitorul își poate rezerva dreptul de a proceda la rezilierea prezentului acord cadru în situația în care un agent economic nu răspunde în scris de 2 ori consecutiv.
- ❖ Sursa de finanțare – fonduri bugetare.
- ❖ Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta este de 90 de zile;
- ❖ Limba în care pot fi depuse ofertele este limba română;
- ❖ Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 11.07.2023, ora 16:00;
- ❖ Data limită de răspuns la solicitările de clarificări este de clarificări 12.07.2023, ora 16:00;
- ❖ Data și ora limită de depunere a ofertelor este de 14.07.2023, ora 12:00;
- ❖ Data și ora de deschidere și evaluare a ofertelor este de 14.07.2023, ora 13:00;
- ❖ Stabilirea termenelor ale tuturor ședințelor de evaluare a ofertelor se va face în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor;
- ❖ Operatorii economici interesați să participe atât la ședința de deschidere a ofertelor cât și la ședințele de evaluare a acestora, trebuie să facă o cerere în acest sens cu cel puțin 1 zi înainte de data stabilită pentru fiecare ședință în parte.

Intocmit,
Cirstea Lidia - Elena



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

Nr. 3396/06.07.2023

APROB.
DIRECTOR,
Stana Andronia Luana Mihaela



NORME PROCEDURALE INTERNE
privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în
Anexa 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016

SERVICII HOTELIERE ȘI DE RESTAURANTE

COD CPV : 55110000-4 – Servicii de cazare la hotel
55300000-3 - Servicii de restaurant și de servire a mâncării



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

INTRODUCERE

Prezentele norme au fost întocmite pentru respectarea principiilor enunțate în art. 2 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, ca urmare a aplicării art. 111 paragraful (9) alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru atribuirea unui acord cadru de achiziție publică/acord cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 B.

Autoritatea contractantă poate aplica prezenta procedură proprie internă ori de câte ori intenționează să atribuie contracte de achiziție publică/acorduri-cadru și să organizeze concursuri de soluții ce privesc achiziții publice ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a căror valoare estimată este mai mică decât valoare de 3.636.150 lei fără TVA.

CAP. I Dispoziții Generale

CAP. II Definiții. Principii

CAP. III Etapele procedurii

CAP. IV Evaluarea ofertelor

CAP. V Reguli generale de participare

CAP. VI Evitarea situațiilor de concurență neloială

CAP. VII Conținutul ofertelor

CAP. VIII Criteriu de atribuire

CAP. X Publicitatea

CAP. IX Eligibilitatea și înregistrarea

CAP. X Elaborarea și înregistrarea ofertei

CAP. XI Modificarea, retragerea și valabilitatea ofertei

CAP. XII Etapa de finalizare a contractului de servicii

CAP. XIII Constituirea dosarului de achiziție

CAP. XIV Circuitul documentelor și semnăturile compartimentelor de specialitate

CAP. XV Încheierea contractului de servicii

CAP. XVI Dispoziții finale

CAP. I Dispoziții Generale

Art. 1 - Prezentele Norme procedurale interne, denumite în continuare *Norme* au ca obiect stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru reprezentate de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

CAP. II Definiții. Principii

Art. 2 - În sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) autoritate contractantă: Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în Str. B-Dul C-Tin Brancoveanu, Nr.3, Slatina, Jud.Olt.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

- b) **servicii** – servicii din categoria celor cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- c) **achiziție publică** – dobândirea definitivă sau temporară de către autoritatea contractantă a unor servicii din categoria celor cuprinse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- d) **prestator** – persoana juridică care prestează servicii din categoria celor cuprinse în Anexa nr. 2 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- e) **ofertant** – oricare prestator care a depus oferta ;
- f) **operator economic** – ofertantul care participa la procedura de atribuire și caruia i se poate atribui contractul de achiziție publică ;
- g) **contract de achiziție publică** – contract încheiat în formă scrisă între autoritatea contractantă și prestator ;
- h) **contract de servicii** – contract de achiziție publică ce are ca obiect prestarea unui sau mai multor servicii din categoria celor cuprinse în Anexa nr. 2 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- i) **caietul de sarcini** – documentul ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului de servicii și de procedura de atribuire a acestuia ;
- j) **oferta** – documentație care cuprinde propunerea tehnică, propunerea financiară și orice formulare sau documente solicitate în documentația de atribuire ;
- k) **propunere tehnică** – document al ofertei elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini stabilită de autoritatea contractantă ;
- l) **propunere financiară** – document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale ;
- m) **zi** – zi calendaristică.

Art. 3 – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de servicii:

- a) **nediscriminarea** – respectiv asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naționalitate, de formă de organizare sau proprietate, să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șansa de a deveni contractant;
- b) **tratamentul egal** – respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuire astfel încât orice prestator de servicii să aibă șanse egale de a i se atribui contractul de servicii;
- c) **recunoașterea reciprocă** – respectiv acceptarea serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritățile competente din alte state precum și a specificațiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel național;
- d) **transparența** – respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;
- e) **proportionalitatea** – respectiv asigurarea corelației între necesitățile autorității contractante, obiectul contractului de servicii și cerințele solicitate a fi îndeplinite;



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

f) **asumarea răspunderii** – respectiv determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate în procesul de achizitie publică, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii si independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.

Serviciile prevazute in Anexa 2 – pentru care institutia va initia achizitia simplificata proprie:

de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării] 5552000-1 Servicii de catering, 55522000-5 Servicii de catering pentru societăți de transport, 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții, 55524000-9 Servicii de catering pentru școli 55510000-8 Servicii de cantină, 55511000-5 Servicii de cantină și alte servicii de cafea cu clientelă restrânsă, 55512000-2 Servicii de gestionare a cantinelor, 55523100-3 Servicii de restaurant pentru școli	Servicii hoteliere și restaurante

CAP III Etapele procedurii

Art.4 - Etapele procedurii stabilite prin prezentele norme sunt următoarele:

- a) Stabilirea necesității efectuării achiziției;
- b) Elaborarea caietului de sarcini;
- c) Publicitatea procedurii;
- d) Raspunsurile la clarificările solicitate de ofertanți;
- e) Primirea ofertelor;
- f) Desemnarea Comisiei de evaluare;
- g) Evaluarea ofertelor
- h) Anularea procedurii de atribuire (daca este cazul);
- i) Raportul procedurii de atribuire.

Subcapitolul III.1- Stabilirea necesității efectuării achiziției

Art.5 – Stabilirea necesității efectuării achiziției are ca scop determinarea necesarului de servicii pentru asigurarea bunei desfășurări a autorității contractante precum și a valorii estimate a contractului/ acordului cadru de servicii ce urmează a fi atribuit.

Art. 6 – Realizarea activităților prevăzute la art.5 se concretizează prin întocmirea după caz, de către compartimentul de specialitate, personalul cu responsabilități a următoarelor documente:

- a) Referat de necesitate



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

b) Nota justificativă privind estimarea valorii achiziției publice, alegerea procedurii și a criteriului de atribuire, , în care se va face referire la încadrarea serviciilor achiziționate în categoria celor enumerate în Anexa 2 la Legea 98/2016.

Subcapitolul III.2 – Elaborarea caietului de sarcini

Art. 7- Elaborarea caietului de sarcini are ca scop stabilirea de către autoritatea contractantă a cerințelor privind eligibilitatea și înregistrarea ofertanților și capacitatea acestora de a îndeplini obligațiile contractuale, stabilirea regurilor ce trebuie respectate pe parcursul desfasurarii procedurii, stabilirea calendarului de aplicare a procedurii precum și stabilirea cerințelor privind nivelul calitativ si cantitativ al serviciilor necesar a fi prestat.

Art.8 – Caietul de sarcini va conține următoarele elemente:

- a) Datele de identificare ale autorității contractante;
- b) Sursa de finanțare a achizitiei si valoarea estimata;
- c) Calendarul de aplicare a procedurii respectiv: data limita pentru solicitarea clarificarilor; data limita de raspuns la clarificari, data si ora limita de depunere a ofertelor.
- d) Cerintele privind eligibilitatea și înregistrarea ofertanților;
- e) Cerintele minime privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiara, în masura în care se solicită;
- f) Criteriile de calificare în măsura în care se solicită;
- g) Specificațiile tehnice minime ale serviciilor necesar a fi prestate
- h) Modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;
- i) Perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor;
- j) Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei castigatoare;
- k) Modul de comunicare

Subcapitolul III.3 – Publicitatea procedurii

Art. 9 – Publicitatea procedurii are ca scop asigurarea de către autoritatea contractantă a transparenței atribuirii contractelor de servicii prin informarea prestatorilor, în calitate de potențiali ofertanți, cu privire la organizarea de către aceasta a unei proceduri de atribuire a unor astfel de contracte.

Art. 10 – Publicitatea procedurii se realizează de către autoritatea contractantă cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, prin una din următoarele modalități:

- a) Transmiterea unei *Invitații de participare* prin intermediul platformei SEAP;
- b) Publicarea unui *Anunt* pe pagina web a autorității contractante;

Art.11 – În situația în care publicitatea se realizează prin modalitatea prevazuta la art.10 lit.b, *Anuntul* se publica pe pagina web a autorității contractante, respectiv <https://www.csmslatina.ro/> .

Subcapitolul III.4 – Răspunsuri la clarificarile solicitate de ofertanți



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

Art. 12 – Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind caietul de sarcini.

Art.13 – Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, pentru o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

Subcapitolul III.5– Primirea ofertelor

Art.14 – Primirea ofertelor are ca scop asigurarea înregistrării ca ofertanți, la procedura de atribuire organizată de autoritatea contractantă, a operatorilor economici care depun oferta în termenul limită stabilit în caietul de sarcini.

Art.15 – Operatorii economici au obligația de a depune oferta la adresa, data și ora limită pentru depunere, stabilite în caietul de sarcini și în *Anunțul de participare*.

Art.16 – Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Subcapitolul III.6 Desemnarea comisiei de evaluare

Art. 17 – (1) Odată cu inițierea aplicării procedurii interne de atribuire a contractului/ acordului cadru de servicii, se va constitui o comisie de evaluare formată din 3 membri permanenți și 1 membru de rezervă. Președintele comisiei se desemnează dintre membrii acesteia.

(2) Comisia de evaluare are următoarele atribuții:

- a) deschiderea ofertelor;
- b) verificarea îndeplinirii de către ofertanți a cerințelor privind eligibilitatea și înregistrarea, prevăzute în caietul de sarcini;
- c) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini;
- d) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea / acordului cadru;
- e) stabilirea ofertelor care îndeplinesc condițiile pentru a fi respinse;
- f) stabilirea ofertelor admisibile;
- g) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în caietul de sarcini și stabilirea ofertelor castigatoare;
- h) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire conform prezentelor norme;
- i) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut în prezentele norme.

Art. 18 - Pe parcursul desfășurării întregii proceduri, membrii comisiei au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de către ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja secretele comerciale.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

Art. 19 – (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna pe proprie răspundere o *Declarație de confidențialitate și imparțialitate* prin care se angajează să respecte prevederile art. 19 și prin care confirmă, totodată, că nu se află în niciuna din situațiile următoare:

- a) este soț sau rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea, cu vreunul dintre ofertanți;
- b) în ultimii trei ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanți sau a făcut parte din consiliul de administrație al acestora sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;
- c) deține părți sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanți.

(2) Declarația prevăzută la alin.(1) trebuie semnată înainte de începerea ședinței de deschidere.

(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnați în comisia de evaluare și negociere constată că se află în una sau mai multe din situațiile prevăzute la alin.(1), atunci acesta are obligația de a solicita înlocuirea sa din componența comisiei respective.

Subcapitolul III.7 Evaluarea ofertelor

Art. 22 – La ședințele comisiei de evaluare, în scopul analizării în detaliu a ofertelor depuse, au dreptul de a participa numai membrii acesteia și reprezentanții operatorilor economici ce au depus oferte. Operatorii economici interesați să participe la ședințele de evaluare trebuie să facă o cerere în acest sens cu cel puțin 1 zi înainte de data stabilită pentru ședința.

Art. 23 – (1) Comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

(2) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini;

(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea acordului cadru de servicii necesar a fi atribuit.

Subcapitolul III.8 Anularea procedurii de atribuire

Art. 20 – Autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea / acordului cadru de servicii în următoarele cazuri:

- a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă;
- b) dacă toate ofertele depuse au fost respinse;
- c) dacă este imposibilă încheierea / acordului cadru de servicii.

Subcapitolul III.9 Raportul procedurii

Art.21 – Raportul procedurii de atribuire se elaborează înainte de semnarea / acordului cadru de servicii și cuprinde următoarele elemente:

- a) denumirea achiziției și codul CPV;
- b) obiectul contractului de servicii;
- c) denumirea/numele ofertanților participanți la procedură;
- d) denumirea/numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii.
- e) denumirea/numele ofertantului admis pe baza criteriilor stabilite de prezenta procedură



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

CAP. IV Reguli generale de participare

Art. 24 - Orice persoană fizică sau juridică care dorește să participe și îndeplinește condițiile stabilite prin invitația de participare are dreptul de a participa, în condițiile prezentelor norme, la procedura internă pentru atribuirea acordului cadru de servicii.

CAP. V Evitarea situațiilor de concurență neloială

Art. 25 - Pe parcursul derulării procedurii interne de atribuire a contractului/ acordului cadru de servicii, va lua toate măsurile legale necesare pentru a combate apariția eventualelor situații de concurență neloială sau conflict de interese și orice alte fapte considerate contravenții ori infracțiuni potrivit legii. În măsura în care aceste situații se produc se vor lua toate măsurile legale pentru contracararea lor.

CAP. VI Conținutul ofertelor

Art. 26 În vederea participării la procedura internă de atribuire a serviciilor, fiecare ofertant va depune o singură ofertă care să conțină:

- Certificat unic de înregistrare, în copie conform cu originalul
- Act constitutiv sau Statut, în copie, din care să reiasă că are ca obiect de activitate, o încadrare corespunzătoare obiectului acordului cadru pentru care depune oferta;

CAP. VII Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut, conform art.34 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea acordului cadru de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

CAP. VIII Eligibilitatea și înregistrarea

Art. 27 - Va fi exclus din procedura pentru atribuirea acordului cadru de servicii orice ofertant / candidat care se află în una din următoarele situații:

- a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
- b) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă.

CAP. IX Elaborarea și înregistrarea ofertei

Art. 28 - (1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile menționate în invitația de participare și caietul de sarcini .

(2) Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada derulării achiziției publice, ofertantul având obligația de a exprima în ofertă prețul în lei, preț care va rămâne neschimbat pe toată perioada desfășurării procedurii de achiziție publică.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

(3) Ofertantul care nu respectă cerințele din invitația de participare sau caietul de sarcini va fi descalificat de către autoritatea contractantă.

CAP. X Modificarea, retragerea și valabilitatea ofertei

Art. 29 - (1) Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

(2) Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau de a-și modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei.

(3) Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

CAP. XI Etapa de finalizare a acordului cadru de servicii

Art. 30 - (1) Etapa de finalizare a acordului cadru de servicii: încheierea procedurii se produce atunci când comisia de evaluare întocmește raportul procedurii și face cunoscute datele selecției de oferte în comunicările adresate ofertanților; întocmirea dosarului de achiziție publică.

(2) Procedura internă de atribuire pentru atribuirea acordului cadru de servicii se poate desfășura și dacă se primește o singură ofertă care corespunde cerințelor din documentația de atribuire.

CAP. XII Constituirea dosarului de achiziție publică

Art. 31 - Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente:

- a. referatul de necesitate privind achiziția de servicii/nota de fundamentare;
- b. caietul de sarcini (nota de fundamentare);
- c. ordinul de numire a comisiei de evaluare;
- d. declarațiile de confidențialitate și imparțialitate;
- e. invitația de participare privind achiziția de servicii;
- f. raportul procedurii prin care s-a făcut evaluarea ofertelor;
- g. comunicările întocmite de către comisia de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii interne de atribuire a serviciilor ;
- h. acordul cadru de servicii, semnat în formă autentică.

CAP. XIII Circuitul documentelor și semnăturile compartimentelor de specialitate

Art. 32 - Stabilirea responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor care constituie dosarul achiziției publice.

Art. 33 - Referatul de necesitate privind achiziția de servicii/nota de fundamentare este întocmit/ă de către responsabilul cu hrana din cadrul institutiei.

Art. 34 - Nota justificativă privind estimarea valorii achiziției publice, alegerea procedurii și a criteriului de atribuire este întocmită de persoana responsabilă pe achiziții publice și aprobată de director.

Art. 35 - Raportul procedurii de achiziție publică este întocmit de membrii Comisie de evaluare și aprobat de director.



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349.738.657, Fax: 0349.881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com, Cod Fiscal: 25755633

Art. 36 –Acordul cadru de servicii încheiat cu persoana fizică sau juridică a cărei ofertă a fost acceptată este întocmit de catre administratorul de patrimoniu, avizat de persoana desemnată să pună viza CFP și aprobat de director.

CAP. XIV Încheierea acordului cadru de servicii

Art. 37 - Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul cadru de achiziție de servicii, în formă autentică, cu persoana fizică sau juridică a cărei ofertă a fost acceptată de către comisia de evaluare.

CAP. XV Dispoziții finale

Art. 38 - Prezentele norme procedurale pot fi completate, modificate sau abrogate de către directorul institutiei.

Art. 39 - Prezentele norme de procedură interna privind atribuirea contractelor de servicii intră în vigoare la data aprobării de către directorul institutiei.

Întocmit,
Manda Ovidiu Iulian,
S.C. Jerom Business Development S.R.L.

Ovidiu-Iulian
Manda

Semnat digital de Ovidiu-Iulian
Manda
Data: 2023.07.07 09:49:22 +03:00